

부적합 수산물 등 처리 통지서

기 관 명

수신자

(경 유)

제 목 : 부적합 수산물 등 처리 통지서

「농수산물 품질관리법」 제61조 및 제62조에 따라 귀하의 (수산물, 어장, 용수, 자재)에 대한 안전성조사를 실시한 결과 (중금속, 동물용의약품 등)이 허용기준을 초과하여 검출되어 같은 법 제63조제1항의 규정에 따라 처리방법과 처리기한을 아래와 같이 알려드리니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 부적합 내역

품목	수거 일시	수거장소	생산자명		조사결과			비고
			주소	성명	항목	검출치 (mg/kg)	허용기준 (mg/kg)	

나. 처리방법 및 기한

- 처리방법 :
- 처리기한 :

※ 위 부적합 내역에 대해 “나”항의 처리방법 및 기한을 준수하지 아니할 경우 관련법에 따라 징역 또는 벌금의 불이익을 받게 됨을 알려드립니다.(붙임 참조)

붙임 : 법적근거 1부. 끝

년 월 일

기 관 장

직 인

□ 「농수산물 품질관리법」

제63조(안전성조사 결과에 따른 조치) ① 식품의약품안전처장이나 시·도지사는 생산과정에 있는 농수산물 또는 농수산물의 생산을 위하여 이용·사용하는 농지·어장·용수·자재 등에 대하여 안전성조사를 한 결과 생산단계 안전기준을 위반하였거나 유해물질에 오염되어 인체의 건강을 해칠 우려가 있는 경우에는 해당 농수산물을 생산한 자 또는 소유한 자에게 다음 각 호의 조치를 하게 할 수 있다.

1. 해당 농수산물의 폐기, 용도 전환, 출하 연기 등의 처리
2. 해당 농수산물의 생산에 이용·사용한 농지·어장·용수·자재 등의 개량 또는 이용·사용의 금지

2의2. 해당 양식장의 수산물에 대한 일시적 출하 정지 등의 처리

3. 그 밖에 총리령으로 정하는 조치

② 식품의약품안전처장이나 시·도지사는 제1항제1호에 해당하여 폐기 조치를 이행하여야 하는 생산자 또는 소유자가 그 조치를 이행하지 아니하는 경우에는 「행정대집행법」에 따라 대집행을 하고 그 비용을 생산자 또는 소유자로부터 징수할 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고 식품의약품안전처장이나 시·도지사가 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 광산피해로 인하여 불가항력적으로 제1항의 생산단계 안전기준을 위반하게 된 것으로 인정하는 경우에는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 해당 농수산물을 수매하여 폐기할 수 있다.

④ 식품의약품안전처장이나 시·도지사는 유통 또는 판매 중인 농산물 및 저장 중이거나 출하되어 거래되기 전의 수산물에 대하여 안전성조사를 한 결과 「식품위생법」 등에 따른 유해물질의 잔류허용기준 등을 위반한 사실이 확인될 경우 해당 행정기관에 그 사실을 알려 적절한 조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

제120조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 5 : 생략
6. 제63조제1항에 따른 조치를 이행하지 아니한 자